



Phụ lục V

MẪU GIẤY PHÉP THI CÔNG

(Kèm theo Quyết định số H5 /2023/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

TÊN ĐƠN VỊ CẤP PHÉP

Số:...../.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng.....năm

GIẤY PHÉP THI CÔNG

.....(1).....

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 171/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số/2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số/2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ văn bản chấp thuận;

Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của....(2)... kèm theo cam kết tự di dời và không đòi bồi thường và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho:(2).....

- Địa chỉ:.....;

- Điện thoại:

2. Được phép thi công công trình: ...(1)..., gồm các nội dung chính như sau:

a).....;

b).....;

..).....

3. Các yêu cầu đối với (...2...):

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị được cấp phép thi công chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị được cấp phép thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn lao động, tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị được cấp phép thi công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật;

- Liên hệ với cơ quan quản lý các hạng mục công trình hiện hữu nằm trong phạm vi thi công bị ảnh hưởng để thỏa thuận giải pháp thực hiện. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công trình đường bộ do lỗi của đơn vị được cấp phép thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ. Bảo hành chất lượng công trình đường bộ hiện hữu tại vị trí thi công tối thiểu 12 tháng, chịu trách nhiệm sửa chữa nếu có hư hỏng trong thời gian bảo hành.

- Khi ngành đường bộ có yêu cầu phải tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường theo đúng cam kết.

-(các nội dung khác nếu cần thiết).....

4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày/...../20...đến hết ngày...../...../20....

Nơi nhận:

-(2).....;

-;

- Lưu:.....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:

.....

2. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép:.....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công :

(1): Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công. Ví dụ “Xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường Mỹ Xuân”.

(2): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công.

Ghi chú:

Trên đây là các nội dung chính của mẫu giấy phép thi công. Các đơn vị quản lý đường bộ căn cứ từng công trình cụ thể để quy định nội dung giấy phép thi công cho phù hợp.



Phụ lục VI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP DỪNG XE, ĐỖ XE NƠI CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ HOẶC XE LƯU THÔNG VÀO ĐƯỜNG CẤM

(Kèm theo Quyết định số H5 /2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày..... tháng..... năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP DỪNG XE, ĐỖ XE NƠI CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ HOẶC XE LƯU THÔNG VÀO ĐƯỜNG CẤM

.....(3).....

Kính gửi:(4...)

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 171/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

(...5...)

(....2....) nêu rõ lý do và đề nghị được (...4...) cấp phép cho phương tiện sau:

Xe (mác): Biển số đăng ký:

Trọng lượng bản thân của xe:.....(tấn)

+ Được dừng xe, đỗ xe tại (ghi cụ thể vị trí) đường ...(5)...

Hoặc:

+ Được lưu thông vào đường ...(5)...

+ Nơi đi (ghi cụ thể tên đường, địa danh)

+ Nơi đến (ghi cụ thể tên đường, địa danh)

Thời gian dừng, đỗ xe hoặc lưu thông:

+ Từ.....giờ.....phút đến.....giờ.....phút trong ngày.

+ Từ ngày.....tháng.....năm..... đến hết ngàytháng.....năm.....

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe;
- Bản sao sổ kiểm định kỹ thuật;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe thuê);
- Bản vẽ sơ đồ vị trí, sơ đồ lưu thông.

(.....2.....) cam kết đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; chịu hoàn toàn trách nhiệm và kinh phí liên quan khi đề xảy ra tai nạn giao thông.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

-(4).....;
-;
- Lưu:.....

Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Đơn đề nghị :

- (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).
- (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị;
- (3) Ghi nội dung xin phép dừng xe, đỗ xe hoặc xin phép lưu thông xe vào đường cần xin phép.
- (4) Tên cơ quan quản lý đường bộ;
- (5) Văn bản khác có liên quan.

Ghi chú:

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp phép dừng xe, đỗ xe nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc xe lưu thông vào đường cấm. Các tổ chức, cá nhân căn cứ từng trường hợp cụ thể để ghi nội dung cho phù hợp./.



Phụ lục VII

MẪU GIẤY PHÉP DỪNG XE, ĐỖ XE NƠI CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ HOẶC XE LƯU THÔNG VÀO ĐƯỜNG CẤM

(Kèm theo Quyết định số H5 /2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

TÊN ĐƠN VỊ CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...../.....

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng.....năm

GIẤY PHÉP DỪNG XE, ĐỖ XE NƠI CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ HOẶC XE LƯU THÔNG VÀO ĐƯỜNG CẤM

.....(1).....

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ và Nghị định số 171/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020, Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Xét hồ sơ đề nghị cấp phép dừng xe, đỗ xe nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc lưu hành xe vào đường cấm của ...(2)... kèm theo cam kết.

Cho phép dừng xe, đỗ xe tại đường ...(3)... hoặc lưu hành xe vào đường ...(3)..., cụ thể như sau:

Xe (mác): Biển số đăng ký:

Trọng lượng bản thân của xe:.....(tấn)

Của ...(2)...

+ Địa chỉ:.....;

+ Điện thoại:

+ Được dừng xe, đỗ xe tại (ghi cụ thể vị trí) đường ...(3)...

Hoặc:

+ Được lưu thông vào đường ...(3)...

+ Nơi đi (ghi cụ thể tên đường, địa danh)

+ Nơi đến (ghi cụ thể tên đường, địa danh)

Thời gian dừng, đỗ xe hoặc lưu thông:

+ Từ.....giờ.....phút đến.....giờ.....phút trong ngày

+ Từ ngày.....tháng.....năm..... đến hết ngàytháng.....năm.....

3. Các yêu cầu đối với...(2)....:

- Chủ phương tiện, người lái xe phải tuân thủ các quy định khác của Luật Giao thông đường bộ.
- Chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông đường bộ và của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường khác;
- (các điều kiện quy định cần thiết bảo đảm an toàn khác)
- Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có), ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

-(2).....;

-;

- Lưu:.....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:

.....

2. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép:.....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép dừng xe, đỗ xe nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc lưu hành xe vào đường cấm:

(1): Ghi nội dung cấp phép dừng đỗ xe hoặc lưu thông vào đường được cấp phép.

(2): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

(3): Tên đường được cấp phép dừng xe, đỗ xe hoặc được phép lưu thông.

Ghi chú:

Trên đây là các nội dung chính của mẫu Giấy phép dừng xe, đỗ xe nơi cấm dừng, cấm đỗ hoặc lưu hành xe vào đường cấm. Các đơn vị quản lý đường bộ căn cứ từng trường hợp cụ thể để quy định nội dung giấy phép cho phù hợp./.
